وقت الصلاة) التي يريد أن يتيمم لها من فرض أو راتبة أو صلاة ضحى و يصح لفائتة اذا ذكرها وأراد فعلها (فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها) وانما جاز الوضوء قبل الوقت لكونه رافعا للحدث بخلاف التيمم فانه طهارة ضرورة فلا يجزئ قبل الوقت كطهارة المستحاضة (ولا) يصح التيمم (لنافلة وقت نهي) لانه ليس وقتاله و يصح لركعتي طواف كل وقت لاباحتهما اذن (السابع) من شروط صحة التيمم (تعذر استعمال الماء اما لعدمه) أي الماء اما بحبس الماء عنه أو حبسه عن الماء أو قطع عدو ماء ببلده أو عجز عن تناول الماء من بئر أو غيره ولو بفم لفقد آلة يتناول بها كمقطوع اليدين والصحيح الذي لا يجد ما يستقي به من حبل أو دلو أو غيرهما ولا فرق في ذلك بين كونه مقيما أو مسافرا سفرا طويلا أو قصيرا فمن اتصف بصفة من هذه الصفات جاز له أن يتيمم (أو لخوفه) أي المتيمم (باستعماله) أي الماء (الضرر) من برد شديد أو فوت رفقة أو مال أو خاف عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين أو احتياجه لطبخ أو عجن فمن خاف شيأ من ذلك أبيح له التيمم أو لا يجده الا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثل في ذلك المكان الذي هما به (ويجب) على من معه ماء يستغني عن شربه (بذله للعطشان) ولو كان الماء نجسا لانه انقاذ من مهلكة كانقاذ الغريق وعلم منه ان الطاهر يجب بذله بالاولى (من آدمي أو بهيمة) محترمين (ومن وجد ماء) وهو محدث أو جنب (لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم) للباقي من أعضاء طهارته الذي لم يجد له ماء ولا يصح تيممه قبل استعماله اذ لم يحتج اليه كما تقدم وانما لزمه استعماله لانه قدر على بعض الشرط فلزمه فعله كبعض الستر وكما لو كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا فانه يلزمه غسل الصحيح قاله في شرح المنتهى لمؤلفه وان وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى قاله في شرح الاقناع قلت ولا يزيد على ما يجزئ على ما يأتي وظاهره ولا اعادة وفي الرعاية ثم يعيد الصلاة ان وجد ما يكفيه من ماء أو تراب انتهى (وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت) عن طهارته به (أو) لم يضق الوقت عن الطهارة به ولكن (علم أن النوبة) أي نوبة استقائه منه (لا تصل اليه الا بعد خروج وقته) أي بعد خروج الوقت أو علمه المسافر العادم للماء قريبا عرفا أو دله عليه ثقة قريبا عرفا وخاف بطلبه فوت الوقت أو دخول وقت الضرورة أو فوت غرضه المباح كماله (عدل الى التيمم) لانه غير قادر على استعماله في الوقت أشبه العادم له (وغيره) أي غير المسافر فيما ذكر (لا) يعدل الى التيمم (ولو فاته الوقت) كمن خاف فوت جنازة وعيدا اذا توضأ فلا يجوز له التيمم (ومن في الوقت) أي وقت الصلاة الحاضرة (أراق الماء أو مرّ به وأمكنه الوضوء منه و يعلم أنه لا يجد غيره) ولم يتوضأ منه أو باعه أو وهبه وقد دخل الوقت ولم يترك منه ما يتطهر به (حرم) عليه ذلك ولم يصح البيع ولا الهبة لتعلق حق الله تعالى به كالاضحية المعينة (ثم ان) لم يجد غيره و (تيمم وصلى لم يعد) لانها صلاة بتيمم صحيح لعدم القدرة على الماء حينئذ أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت (وان وجد محدث ببدنه و ثوبه نجاسة) لا يعفى عنها (ماء) مفعول وجد (لا يكفي) للحدث والنجاسة (وجب غسل ثوبه) أولا لانه لا يصح التيمم عنه ظاهره ان شرطه أن يكون يكفي للسبع غسلات في نجاسة الثوب أو البدن والا فحكمه حكم عادمه انتهى (ثم ان فضل) بعد ازالة النجاسة عن ثوبه (شيء غسل بدنه ثم ان فضل) بعد ذلك (شيء تطهر به والا) بأن لم يفضل شيء (تيمم) وجوبا وان كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما